Umowa powierzenia danych

Projekt do uzgodnienia • wzór B2B • wersja 1.2

Stosuj tylko wtedy, gdy faktycznie zachodzi powierzenie. Uzupełnij rzeczywistych podwykonawców i regiony; nie wpisuj automatycznie wszystkich narzędzi z oferty.

§ 1. Strony i związek z usługą

Zawarto w [Miejscowość podpisania] dnia [Data dokumentu]. Administrator: [Pełna nazwa zamawiającego], [Adres zamawiającego], NIP [NIP zamawiającego], reprezentacja [Reprezentant zamawiającego], kontakt [E-mail zamawiającego]. Podmiot przetwarzający: [Pełna nazwa prawna wykonawcy], [Adres wykonawcy], NIP [NIP wykonawcy — potwierdź podmiot], reprezentacja [Osoba reprezentująca wykonawcę i podstawa umocowania], kontakt kontakt@dawkoz.com. Umowa dotyczy systemu [Nazwa projektu] i umowy głównej [Numer projektu / umowy].

§ 2. Przedmiot, czas i kategorie

Cel, przedmiot, charakter i operacje: [Cel, charakter i zakres przetwarzania]. Czas przetwarzania: [Czas przetwarzania]. Rodzaje danych: [Rodzaje danych osobowych]. Kategorie osób: [Kategorie osób]. Lokalizacje i regiony: [Lokalizacje i regiony przetwarzania]. Administrator określa cele i podstawy prawne oraz przekazuje zgodne z prawem instrukcje.

§ 3. Instrukcje i poufność

Procesor przetwarza dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, w tym co do transferów do państw trzecich, chyba że wymaga tego prawo UE lub państwa członkowskiego. W takim przypadku informuje o obowiązku przed przetwarzaniem, o ile prawo tego nie zabrania.

Procesor zapewnia, że osoby upoważnione zobowiązano do poufności lub podlegają ustawowemu obowiązkowi. Ogranicza dostępy i informuje niezwłocznie, jeżeli uważa, że instrukcja narusza RODO lub inne przepisy ochrony danych.

§ 4. Bezpieczeństwo i wsparcie

Procesor wdraża środki wymagane przez art. 32 RODO, odpowiednie do ryzyka: [Konkretne środki ochrony danych]. Środki powinny określać kontrolę dostępu, ochronę transmisji i przechowywania, kopie i odtworzenie, logowanie oraz regularne sprawdzanie skuteczności, adekwatnie do faktycznego systemu.

Uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomaga Administratorowi realizować prawa osób oraz obowiązki z art. 32–36 RODO, w tym ocenę skutków, konsultacje, ocenę i zgłaszanie naruszeń. Zapytania osób przekazuje Administratorowi, chyba że otrzyma inne zgodne z prawem instrukcje.

§ 5. Podwykonawcy i transfery

Administrator udziela ogólnego pisemnego upoważnienia do korzystania z podmiotów wskazanych na liście: [Podwykonawcy: nazwa, zadanie, kraj i zakres dostępu]. Procesor informuje o planowanym dodaniu lub zastąpieniu podmiotu co najmniej [Wyprzedzenie powiadomienia o nowym podwykonawcy (dni)] dni wcześniej, umożliwiając Administratorowi sprzeciw. Do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu nie powierza spornemu podmiotowi danych objętych sprzeciwem.

Na dalszego procesora nakłada te same obowiązki ochrony danych zgodnie z art. 28 RODO. Pozostaje odpowiedzialny wobec Administratora za wykonanie obowiązków przez dalszego procesora. Transfery

poza EOG i stosowane podstawy: [Transfery poza EOG i zastosowane mechanizmy]. Umowa nie stanowi sama w sobie podstawy transferu do państwa trzeciego.

§ 6. Incydenty

Procesor powiadamia Administratora bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu naruszenia, nie później niż w ciągu [Maksymalny czas zgłoszenia naruszenia administratorowi (godziny)] godzin, na [Kontakt do zgłoszeń naruszeń]. Przekazuje znane okoliczności, kategorie i przybliżoną liczbę osób oraz wpisów, konsekwencje, środki zaradcze i kontakt do osoby obsługującej incydent.

Brak wszystkich informacji nie opóźnia pierwszego powiadomienia; informacje są uzupełniane. Procesor zabezpiecza dowody i współpracuje przy ograniczaniu skutków. Administrator dokonuje własnej oceny obowiązku zawiadomienia organu i osób.

§ 7. Weryfikacja i zakończenie

Procesor udostępnia informacje niezbędne do wykazania zgodności i umożliwia audyty, w tym inspekcje, prowadzone przez Administratora lub upoważnionego audytora, oraz współpracuje przy nich. Uzgodnienia organizacyjne audytu nie mogą pozbawiać Administratora tego prawa.

Po zakończeniu świadczenia usług Procesor, według wyboru Administratora, usuwa lub zwraca dane oraz usuwa istniejące kopie, chyba że prawo wymaga ich przechowywania. Szczegółowe terminy, kopie zapasowe i potwierdzenie wykonania: [Zwrot / usunięcie danych i kopii po zakończeniu]. Zachowana ustawowo część podlega ochronie i ograniczeniu celów.

§ 8. Postanowienia końcowe

Prawa i obowiązki Administratora obejmują zgodne z prawem instrukcje, uzgodnienie zakresu oraz kontrolę. W zakresie przetwarzania niniejsza umowa ma pierwszeństwo przed sprzecznymi ustaleniami operacyjnymi. Nie ogranicza uprawnień osób ani obowiązków z RODO. Zmiany dokumentuje się na piśmie, również elektronicznie zgodnie z art. 28 ust. 9 RODO.

Podpisy

Administrator: _____ Procesor: _____